

한국서부발전(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

제 목 선택적 복지제도 복지카드 운영사 선정 절차 개선 필요

소 관 부 서 기획본부 ◆◆◆◆처 □□□□실

조 치 부 서 기획본부 ◆◆◆◆처 □□□□실

구 분 계약관리

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆처 □□□□실은 직원의 생활 안정과 삶의 질을 향상하고자 사내근로 복지기금 한도 내에서 개인별 복지포인트를 배분하여 카드로 사용하도록 하고 있으며, 이를 위해 2017년 5월 ♪♪을 복지카드 운영사로 선정하였다.

해당 복지카드 운영 계약기간은 2년이며, 「복지카드 제휴 협약서」 제12조 (계약기간) 제2항에는 한국서부발전과 ♪♪ 간의 계약 종료 및 변경에 관하여 별도의 서면 의사표시가 없는 한 1년 단위로 자동 연장하도록 하였다.

[표 36] 2022년~2025년 10월 기간의 복지카드 운영 현황

구분	총 사용자(명)	총 한도금액(원)	사용금액(원)	잔여한도(원)
2023년	2,749	1,335,921,887	1,312,290,005	23,631,882
2024년	2,811	1,612,905,563	1,574,953,676	37,951,887
2025년 10월	2,840	1,655,435,565	1,454,834,194	200,601,371

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조(계약의 방법)에 따르면 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하며, 다만 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령¹²⁾으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

그리고 내규 「계약규정」 제7조(계약의 방법)에도 모든 계약 업무의 집행은 전자 입찰시스템에 의함을 원칙으로 한다고 명시되어 있다.

따라서 용역계약을 추진함에 있어서는 계약의 목적, 규모에 따라 계약의 방법을 결정하고 전자 입찰시스템을 통한 공개 경쟁입찰로 업체를 선정함으로써 계약의 공정성을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□실은 전자 입찰시스템을 통한 공개입찰 과정을 거치지 않고 2017년 5월 당시 담당자가 4개 업체로부터 제안서를 받은 후 사내근로복지기금 이사회의 심사를 통해 선정하였다.

또한 묵시적 계약의 연장 조항을 근거로 2017년 5월부터 2025년 10월 감사일 현재까지 약 8년간 복지카드 운영사를 변경하지 않고 있다.

한편, 조달청 입찰사이트인 “나라장터 국가종합전자조달”(이하 “나라장터”라고 한다)에는 다수의 공공기관이 공개입찰을 통해 복지카드 운영사를 선정하고

12) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 등

있었으며, [표 37]과 같이 입찰에 참여한 카드사로부터 복지카드 혜택과 관련한 제안을 받고, 직원 만족도를 반영하여 계약기간을 연장하는 등 직원들의 복지서비스 증진을 위한 입찰 사례도 있었다.

[표 37] 주요 공공기관 복지카드 운영사 선정 관련 입찰 내용

기관명	〃〃〃〃〃〃	〃〃〃〃〃〃〃〃〃	〃〃〃〃〃〃〃〃
계약기간	3년	2년 (직원 만족도, 계약 성실 이행 여부 등을 고려하여 1년 단위 연장 가능, 최대 2회)	3년 (직원 만족도 결과에 따라 1년 연장 가능)
혜택 제안요청 내용	할인 방법·횟수, 차별화된 제안, 부가서비스 및 금융서비스 지원 등	카드사용 적립률, 복지카드 전용 혜택 및 차별화된 상품서비스 구성	대출금리 우대 금융 서비스 등 차별화된 제안
카드 사용인원(명)	10,238	2,200	1,200

그런데 □□□□실은 동일한 업체와 최초 계약조건을 장기 유지하면서 계약을 갱신해 옴에 따라 경쟁을 통한 복지카드 서비스를 개선할 기회가 없었으며, 사내근로복지기금 이사회를 통해 제안서 심사로 업체를 선정하였다고는 하나 참가업체 모집 시 관련 규정에 따른 공개입찰 절차를 거치지 않아 업체 선정의 정당성 확보가 부족하였다.

따라서 다른 공공기관의 운영사 선정 절차를 참고하여 공개입찰 경쟁을 통해 주기적으로 업체를 선정하고, 직원들의 편의를 위한 모바일 카드 도입 등 부가서비스 품질 개선에 노력해야 한다.

관계기관 의견

담당자는 감사 의견에 이견이 없다고 하였다. 다만, 선택적 복지카드는 노사가 협의하여 사내근로복지기금으로 운영되고 있으므로 노사협의를 통해 직원 편의 증진을 위한 합리적인 방안을 모색하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆처장은

선택적 복지제도 복지카드 운영사 선정 시 공개입찰 경쟁을 통해 주기적으로 업체를 선정하고 직원들의 편의를 위한 모바일 카드 도입 등 부가서비스 품질 개선에 노력하시기 바랍니다. (시정)